A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Pfv.V.20.132/2017/9.
A tanács tagjai: Dr. Molnár Ambrus a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia bíró

A felperes: felperes neve
A felperes képviselője: Dr. Kiss Zsuzsanna ügyvéd
Az alperes:
Az alperes képviselője: Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda ., ügyintéző: Dr. Tatár Jeromos ügyvéd

A per tárgya: bérleti díj
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes (30. sorszám)

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Fővárosi Törvényszék 3.Gf.75.282/2016/3.
Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma: Pesti Központi Kerületi Bíróság 20.G.301.526/2014/23.

Rendelkező rész

- A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.
- Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 535.000 (ötszázharmincötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A kereseti kérelem és az alperes védekezése

[1] A felperes 2013. november 25. napján előterjesztett, majd felemelt keresetében 27.831.191 forint, a követelés alapját képező számlák átvételének dátumát követő 30. naptól a régi Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Előadta, hogy 2004. december 14. napján helyiségbérleti szerződést kötött az alperessel a szám alatti ingatlan meghatározott helyiségcsoportjára. A felperes képviseletében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) és az ő megbízásából azKft. járt el. A szerződés 8. és 9. pontja rendezte a bérlő által végzendő munkákkal, ezen belül a felújítási, korszerűsítési, átalakítási munkákkal, ezek esetleges megtérítésével összefüggő szabályokat. Az alperes 2004. december 21. napján tájékoztatta a KVI-t a felújítási és korszerűsítési munkák megkezdéséről azzal, hogy a beruházás értéke 7.000.000 forint, a KVI 2005. január 27-i irattal megadta a munkálatokhoz való hozzájárulását. Végül az alperes a ráfordítások költségét 2005. október 10. napján 29.226.765 forint összegben mutatta ki, majd 2005. november 30. napján kérte a számlák elbírálásáig annak engedélyezését, hogy a bérleti díj 50%-át fizethesse meg. A KVI 2006. január 4. napján kelt irattal arról tájékoztatta az alperest, hogy a felújítási költségekkel kapcsolatos számlákat 28.524.212 forint erejéig fogadja el, továbbá hogy a bérbeszámításról külön szerződést kell kötni. A megállapodás szövege elkészült, de azt csak az

alperes részéről írták alá. A megállapodás aláírására jogosult illetékes főosztály 2006. február 20. napján arról tájékoztatta a KVI addig eljáró igazgatóságát, hogy a megállapodás-tervezetet nem fogadja el, mivel az átalakítások a bérlő érdekkörében történtek, és a költségek megosztását a feleknek egyébként is a beruházás megkezdése előtt jegyzőkönyvben kellett volna rögzíteniük, ami nem történt meg. A KVI eljáró igazgatósága 2006. február 27. napján tájékoztatta az alperest a megállapodás elutasításáról. Az alperes a bérleti díjat 30%-kal csökkentett összegben, illetve esetenként egyáltalán nem fizette meg, 2010 májusától a számlázást az MNV Zrt. végzi, de az alperes a havi bérleti díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget. Keresetét a régi Ptk. 428. §-ára alapította.

[2] Az alperes védekezésére kifejtette, önmagában az, hogy a felújítási munkákhoz a felperes engedélyt adott, nem alapozza meg a bérleti díj visszatartását. Az engedély - összhangban a bérleti szerződéssel - leszögezi, hogy az építési munka költségeit az építtető fedezi. Hivatkozott arra is, hogy pontos költségvetés benyújtása sem történt meg, hiszen a költségeket az alperes előzetesen 7.000.000 forintban határozta meg, majd ennek többszörösét tartalmazó kimutatást csatolt. Tagadta, hogy a bérleti szerződés módosítása megtörtént volna. Az alperessel levelezésben álló KVI Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának nem volt hatásköre az adott összegű szerződéskötésre, ezért is terjesztette fel a megállapodás-tervezetet a KVI Vagyonkezelési Főosztályához véleményezésre, mely szervezeti egység nem javasolta a megállapodás felperesi aláírását figyelemmel a bérleti szerződésre, ami akként szólt, hogy a bérbeadó a bérlő tevékenységéhez szükséges kialakítási munkák költségeit nem téríti meg, és egyébként is a költségek esetleges megosztásáról a tárgyalást jegyzőkönyvbe kellett volna foglalni. Tehát kizárólag a KVI vezérigazgatója volt jogosult kötelezettséget vállalni, a megállapodást aláírni a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett. Az alperes az aláírt megállapodás hiányában nem volt jogosult a bérleti díj visszatartására, beszámításra. A tulajdoni viszonyokkal kapcsolatos észrevételre jelezte, hogy a felperes a tulajdoni hányadának megfelelő részt adott bérbe, azt az alperes folyamatosan használja, és soha nem jelezte, hogy akár a felperes, akár más tulajdonostárs a bérlemény használatában korlátozta volna. Az ingatlan természetbeni használatára a tulajdonostársak között nem volt szerződés, de a tulajdonostársak hozzájárultak az alperes által birtokba vett épületrész felújításához, ráutaló magatartásukkal elfogadták az alperesi ingatlanhasználatot.

[3] Az alperes a kereset elutasítását kérte. A felek között valóban bérleti szerződés jött létre oly módon, hogy a felperes képviseletében a KVI járt el. Az alperes a felújítási munkákhoz a szerződésnek megfelelően írásban engedélyt kért, amit megkapott. Az elvégzett munkák igazolására a számlákat benyújtotta, a felperes képviselője a munkák elvégzését a helyszínen ellenőrizte, a számlákkal egybevetette, majd a felperes által is csatolt 2006. január 4-i irattal 28.524.212 forintban a felújítási munkák költségét elfogadta, és közölte, hogy a bérbeszámításhoz külön megállapodás szükséges. Az alperes kérte a megállapodás elkészítését, ami megtörtént. Az elkészített megállapodás tervezetét postafordultával aláírva visszaküldte az ajánlattevő felperesnek. Ezt követően közölte a felperes, hogy a megállapodás-tervezetet nem fogadja el. Még 2006. március 20. napján az alperes kérte a bérlemény átminősítését, amihez a felperes nem járult hozzá. Ezt követően szerzett ismereteket az ingatlan egészének jogi helyzetéről, hogy annak birtoklási és tulajdoni helyzete tisztázatlan, a felperes azt sem tudja igazolni, hogy a természetben bérbe adott ingatlanrész fölött tulajdonosi jogokat gyakorol. A felek között a bérleti szerződést módosító megállapodást követően állandó vita alakult ki a bérleti díj elszámolásáról, és mert az alperes a módosító megállapodást magára nézve kötelezően elfogadta, a bérleti díj 30%-át nem fizette meg. Az ingatlan üzemeltetője a díjkülönbözetet hátralékként nyilvántartotta, és a szerződés felmondásával fenyegetve arra kényszerítette az alperest, hogy az elmaradt 30%-okat fizesse meg. A felperes a régi Ptk. 211. § (1) bekezdése szerint az ajánlatához kötve maradt, figyelemmel arra, hogy azt az alperes a régi Ptk. 213. § (1) bekezdése szerint változatlan tartalommal elfogadta. A felpereshez mint ajánlattevőhöz az

elfogadás kétségkívül megérkezett, vagyis az alperes az érvényesen létrejött megállapodás alapján tartotta vissza a bérleti díj egy részét. Az ingatlan közös tulajdoni jellegére tekintettel vitatta, hogy a felperes egymaga rendelkezhet-e a bérlemény kizárólagos hasznosításának jogával. Kérdésre akként nyilatkozott, hogy a peresített időszakra még a csökkentett összegű bérleti díjat sem fizette meg.

Az első- és másodfokú ítélet

[4] A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2016. január 28. napján meghozott 20.G.301.526/2014/23. számú ítéletével kötelezte az alperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg a felperesnek 6.414.756 forintot, ennek 2012. január 1. és 2013. június 30. napja közötti időre a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegű, 2013. július 1. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt összegű kamatát. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. Kötelezte a felperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg az alperesnek 708.477 forint perköltséget. Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 345.732 forint kereseti illetéket, míg 1.154.268 forint kereseti illetékről akként rendelkezett, hogy az állam viseli.

[5] Megállapította, hogy a felperes mint bérbeadó és az alperes mint bérlő között a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) 36. § (1) bekezdése szerinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés jött létre, melynek keretében a felperes a bérlet tárgyát képezőszámú ingatlan földszintjén elhelyezkedő 19., 20., 21., 22., 24., 43., 44. és XVII. számú, összesen 343 m^2 alapterületű helyiségek alperes részére történő használatba adására, az alperes pedig a bérleti díj fizetésére vállalt kötelezettséget. Az ingatlan osztatlan közös tulajdonban áll, és a tulajdonostársak között nincs használatra vonatkozó írásbeli megállapodás, azonban a felperes nem vitásan tulajdonostárs, és a perbeli helyiségek vonatkozásában a tulajdonostársak között nincs vita arról, hogy a peresített időszakban a perbeli helyiségek kizárólagos használatára, ezáltal azok hasznosítására a felperes jogosult. Ezt alátámasztja, hogy az alperes a peresített időszakban a bérleményt háborítatlanul használta, és bérleti díj, illetve használati díj iránti igénnyel más tulajdonostárs nem lépett fel vele szemben. A felperest megilleti a kizárólagos használatában álló helyiségek hasznosításából eredő bérleti díj. A peresített időszakban nem vitásan az alperes használatában állt a bérlemény, így bérleti díj fizetésére köteles a felperes részére.

[6] Az alperes felújítási munkálatokat végzett a bérleményben 28.524.212 forint összegben. Az elsőfokú bíróság a Lakás tv. 36. § (1) bekezdésén keresztül alkalmazandó 9. § (1) bekezdése alapján vizsgálta, hogy az alperes által elvégzett beruházásokkal felmerült költségek megtérítése és annak feltételei vonatkozásában a felek megállapodtak-e, és ha igen, milyen tartalommal. 2006. január 4-én a felperes arról tájékoztatta az alperest, hogy a felújítási munkákra költött 28.524.212 forintot elfogadja, annak megtérítését bérbeszámítással, külön megállapodásban tudják rögzíteni. Ez a felperes részéről a régi Ptk. 211. § (1) bekezdésében szabályozott ajánlatnak minősül. Az alperes 2006. január 10-én kelt levelében tájékoztatta a felperest, hogy a 28.524.212 forint összeggel egyetért, és kéri a szerződés elkészítését. Ez a nyilatkozat pedig a régi Ptk. 213. § (1) bekezdése szerinti elfogadásnak minősül. Az alperes a felperes ajánlatát tehát 2006. január 10-én elfogadta, és ez az elfogadó nyilatkozat a felpereshez meg is érkezett. A felek között tehát a 28.524.212 forint felmerült költség bérbeszámítás útján való megtérítésére megállapodás jött létre. A bérbeszámítás feltételeit tartalmazó megállapodást a felperes nem vitásan elkészítette és megküldte az alperesnek. A megállapodást az alperes nem vitásan megkapta, azt változtatást nélkül elfogadta, aláírta és aláírva megküldte a felperesnek. A régi Ptk. 213. § (1) bekezdésére tekintettel tehát a felperesnek a bérbeszámítás feltételeire vonatkozó ajánlatát az alperes változtatás nélkül elfogadta, és elfogadó nyilatkozata a felpereshez nem vitásan megérkezett, hiszen azt a perben maga a felperes csatolta.

Így tehát a felek között a Lakást tv. 9. § (1) bekezdése szerinti megállapodás jött létre, azaz megállapodtak abban, hogy a bérlemény felújításával felmerült 28.524.212 forint költséget az alperes a bérleti díjba jogosult beszámítani akként, hogy 7,9 évig 128.368 forint bruttó kedvezményes bérleti díjat fizet. A kedvezményes bérleti díj fizetésének kezdő időpontja 2006. január 10-e, a megállapodás aláírásának napja. Az alperes 2006. január 10. és 2013. augusztus 10. napja közötti időszakban (7 év 7 hónap) mérsékelt összegű, 128.368 forint, 2013. szeptember első feléig pedig kedvezményes összegű, 64.184 forint, míg 2013. szeptember második felétől a jövőre nézve a bérleti szerződés szerinti, annak a KSH inflációs rátával növelt összege szerinti bérleti díj megfizetésére volt köteles, ami 801.484 forintot jelentett. 2014. szeptember hónapra fizetendő bérleti díj 815.110 forint volt. A felperest tehát a peresített időszakra összesen 6.414.756 forint bérleti díj illette meg. Ezt meghaladóan a keresetet az elsőfokú bíróság elutasította.

[7] A felperest ezen összeg után a régi Ptk. 298. § a) pontja és 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg. A perköltségről szóló rendelkezést a Pp. 81. § (1) bekezdésével, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjával, a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (1), (2) bekezdésével indokolta.

[8] A felperes fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a keresetének történő helyt adást, másodlagosan az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására kötelezését kérte.

[9] A Fővárosi Törvényszék 2016. szeptember 20. napján meghozott 3.Gf.75.282/2016/3. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintve, fellebbezett rendelkezéseit megváltoztatta, és kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek tizenöt napon belül további 21.416.435 forintot, és ennek az elsőfokú ítéletben meghatározott időponttól járó és mértékű késedelmi kamatát. A felperes perköltségben marasztalását mellőzte, és kötelezte az alperest, hogy fizessen meg tizenöt napon belül a felperesnek 1.314.369 forint elsőfokú és 534.982 forint másodfokú perköltséget. Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra további 1.154.268 forint elsőfokú és 1.713.300 forint fellebbezési eljárási illetéket.

[10] A másodfokú bíróság az ítéleti tényállást kiegészítette a felek közötti bérleti szerződés 8. és 9. pontjának az idézésével. Rögzítette továbbá, hogy a helyiségbérleti szerződést a felperest képviselő KVI Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága, mint bérbeadó megbízásából, az Öt Társ Kft., mint üzemeltető kötötte meg. Megállapította továbbá, hogy az alperes jogi képviselője 2006. március 20. napján kelt levelével kezdeményezte a felperesnél a megállapodás aláírásának megtagadásával kapcsolatos döntés felülvizsgálatát arra hivatkozva, hogy a megállapodás megküldésével a KVI szerződéses ajánlatot tett, amelyet az alperes aláírt, így a megállapodás a felek között érvényesen létrejött. A felperes, illetve a képviseletében eljáró KVI Igazgatósága a levélre nem válaszolt, az alperes által e tárgyban kezdeményezett egyeztetések nem vezettek eredményre.

[11] A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a jogvita elbírálása szempontjából releváns tényekre vonatkozóan lefolytatott bizonyítási eljárást követően a Pp. 206. §-ában foglaltak szerint mérlegelt bizonyítékok alapján a tényállást helyesen állapította meg, azonban abból téves jogi következtetést vont le. Az elsőfokú bíróság a felperesnek az alakiság megsértése, illetve a felek által a szerződésben szabályozottaktól eltérő magatartása körében előadottak tekintetében nem tett eleget az indokolási kötelezettségének.

[12] Kifejtette, a szerződést jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában akár szóban, akár írásban meg lehet kötni (régi Ptk. 216. § (1) bekezdés), a jogszabály a szerződésre a meghatározott alakot szabhat, az alakiság megsértésével kötött szerződés - ha jogszabály másként nem rendelkezik - semmis (régi Ptk. 217. § (1) bekezdése). Lakás tv. 36. § (1) bekezdése szerint irányadó Lakás tv. 2. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat, illetőleg az állam tulajdonában lévő lakásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. A felek bérbeszámításra vonatkozó megállapodása a szerződés

lényeges elemét, a bérlő által fizetendő díj összegét érintette, erre tekintettel volt szükség a szerződés módosítására. A szerződés módosítására vonatkozó alaki kötöttségekre irányadó a régi Ptk. 217. § (1) bekezdése. A peres felek között a bérbeszámításra vonatkozó szerződésmódosítás az elsőfokú bíróság által a szerződéses ajánlatnak minősített 2006. január 4-én kelt felperesi és annak elfogadásaként értékelt alperesi nyilatkozat alapján nem jött létre, illetve a felperes által készített megállapodás-tervezet szerinti szerződésmódosítás - annak felperes általi aláírása, így az írásbeli alak hiányában - semmis. A felek a közöttük létrejött szerződés 9. pontjában foglaltak megsértésével folytattak levelezést, tárgyalást az alperes által végzett jelentős mértékű, az ingatlan értékét növelő felújítás költségeinek viseléséről, nem rögzítették jegyzőkönyvben a költségek esetleges megosztásáról történő megállapodást, „a beruházás pontos költségvetését" az alperes nem adta át.

[13] Abból a tényből, hogy az alperes a bérbeszámítási igény elutasítását követően több mint négy éven keresztül a bérleti szerződésben rögzített díjat kiegyenlítette, önmagában is arra vonható le következtetés, hogy tudomásul vette a bérbeszámításra vonatkozó megállapodás aláírásának megtagadását, elfogadta, hogy a megállapodás érvényesen nem jött létre. Az alperes a bérleti díj 50%-áig történő beszámítás tekintetében terjesztett elő igényt, a felperes által készített megállapodás tervezetben ezzel szemben azt rögzítették, hogy a bérleti díj 70%-áig számíthatja be a beruházás költségeit, ami alapján a bérleti díj 30%-ának megfizetésére lett volna köteles. Ugyanakkor az alperes gazdasági vezetője úgy nyilatkozott, hogy az alperes év közben "a megállapodásnak megfelelően 30%-kal csökkentett összegű bérleti díjat teljesített", majd az üzemeltető felhívására a különbözetet is kiegyenlítette. Mindezek alapján a másodfokú bíróság megállapította, hogy a felperes keresetének megfelelően az alperes a perbeli időszakban a felek között létrejött bérleti szerződésben meghatározott, illetve annak alapján az inflációs rátával növelt bérleti díj megfizetésére köteles, és erre tekintettel az elsőfokú ítélet marasztaló rendelkezését megváltoztatta.

[14] Az alperes fellebbezési ellenkérelmében írtakra tekintettel rámutatott, hogy a felek által nem vitatott tartalmú okiratok alapján megállapíthatóan a felperes képviseletében eljáró KVI Igazgatóság a beszámításra vonatkozó határozott nyilatkozatot közölt, illetve elkészítette a felek közötti bérbeszámításra vonatkozó megállapodás-tervezetet, mely eljárás az alperes szempontjából megtévesztő is lehet, ugyanakkor mind a bérleti szerződésben, mind a 2005. január 27-én kelt tulajdonosi kezelői hozzájárulás tárgyú levelében rögzítette, hogy bérbeszámításra csak akkor kerülhet sor, „ha a bérleti szerződés lehetőséget nyújt a felújítási költségek elszámolására", illetve kérte „a beruházás pontos költségvetését benyújtani". E tájékoztatásnak, illetve felhívásnak nyilvánvalóan nem felelt meg az alperes december 21-én kelt nyilatkozata a felújítási munkák körére és azok értékére. Az alperes nem hivatkozott előzetes költségvetés benyújtására, és nem nyilatkozott arról, hogy a felújítást megelőzően közölt várható 7.000.000 forint beruházási költséggel szemben annak négyszeresére történő emelkedését mi indokolta, illetve előzetesen erről a felperest tájékoztatta-e.

[15] A perköltségről a Pp. 78. §-a, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja, (6) bekezdése, a 6/1986. (VI. 20.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján döntött.

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem

[16] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, és helyette elsődlegesen - tartalma szerint - az elsőfokú ítélet helybenhagyását, másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra utasítását kérte. Megsértett jogszabályi rendelkezésként a régi Ptk. 211. §-át, 213. § (1), 216. § (1), 217. § (1) bekezdését, a Pp. 3. § (3), 235. § (1) bekezdését és 249. §-át jelölte meg. A tényállás általa releváns körben történő összefoglalását, az első- és másodfokú ítélet indokolásának ismertetését követően hivatkozott a régi Ptk. 205. § (1) és (2) bekezdésére. A felperes a szerződés megkötésére az ajánlatát megküldte az alperesek, az alperes azt cégszerűen aláírta, majd ezt követően a felperesnek visszaküldte. A szerződés visszaküldésével, amikor az a felpereshez

visszaérkezett, a régi Ptk. 213. § (1) bekezdése alapján a szerződés a felek között az ajánlatban foglalt tartalommal létrejön. Az alperes által aláírt, felperes részére visszaküldött ajánlat így nem minősül egyoldalú jognyilatkozatnak, hanem a felek közös megállapodásának. Szerződés alakszerűségét illetően a régi Ptk. 217. § (1) és 218. § (1) bekezdésének felhívását követően rögzítette, hogy mögöttes jogszabályként a Lakás tv. írja elő a szerződés írásba foglalásának szükségességét. A kötelezően előírt írásbeliség megvalósult, az ajánlatot és annak részét képező általános szerződési feltételeket írásban meghatározták. A felperes a felújítási munkákat, azok elvégzését igazoló számlákat is megismerte, hiszen mindet bekérte a székhelyére, ahol azokat áttekintették, és bejárással is igazoltan elfogadott beszámítási igényt megalapozó összeget maga a felperes állapította meg. Iratellenes a jogerős ítélet megállapítása, miszerint a bérleti díj csökkentését a felek kizárólag a bérleti szerződés módosításával valósíthatták meg. A felperes által készített megállapodás kifejezetten akként rendelkezett, hogy a „jelen megállapodás a bérleti szerződés 1. számú mellékletét képezi", és mint ilyen a régi Ptk. 205. §-a alapján kifejezetten a felek közös akarata a bérleti szerződés rendelkezésévé teszi. Mind a bérleti szerződés, mind a megállapodás mögöttes jogszabályként a régi Ptk.-ra és a Lakás tv.-re utal. Az alperes mindvégig élt a beszámítási kifogással, de a felperesnél tapasztalható kommunikációs nehézségek miatt, hogy a bérleti szerződést nem mondták fel, mindösszesen egyetlen alkalommal - akkor is jogfenntartással - fizette meg az „elmaradt" összeget a felperesnek. A tartozás összege úgy halmozódott fel, hogy az alperes élt a beszámítási jogával, és így kívánta elérni, hogy a felperes által el nem ismert megállapodásból fakadó jogait érvényesíthesse. A Pp. 3. § (3) bekezdése alapján semmiféle bizonyítás nem folyt arra, hogy az alperes hogyan, milyen jogcímen, milyen fenntartással fizetett a felperesnek, illetőleg arra vonatkozóan sem volt bizonyítás, hogy az alperes „beletörődött" volna az el nem ismert bérleti díj beszámítási megállapodás nem létezésébe.

[17] A felperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte. A jogerős ítéletet megalapozottnak a jogszabályoknak mindenben megfelelőnek tartotta. Nem sérti, hanem kifejezetten figyelembe veszi az alperes által felhozott jogszabályhelyeket, így a régi Ptk. 211., 213. §-át 216. § (1) és 217. § (1) bekezdését, vagyis a felek szerződési akaratát és az alakszerűségi követelményeket. A régi Ptk. 216. § (1) bekezdése szerint szerződést jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában akár szóban, akár írásban meg lehet kötni. A jelen esetben van olyan speciális jogszabály, amely előírja nemcsak az írásbeliséget, hanem a szerződésbe foglalást is. A régi Ptk. 217. § (1) bekezdése kimondja, hogy jogszabály a szerződésre meghatározott alakot szabhat, az alakiság megsértésével kötött szerződés, ha jogszabály másként nem rendelkezik, semmis. A Lakás tv. 36. § (1) bekezdése a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakásbérlet szabályainak megfelelő alkalmazását rendeli. A felperes kirendeltségével történt levelezéssel önmagában a szerződés érvényesen nem jött létre. A Lakás tv. 2. § (5) bekezdése értelmében a bérbeadás érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. Ennek megfelelően a szerződés módosítása is csak az írásba foglalással jöhet létre érvényesen. A másodfokú bíróság nem változtatta meg a tényállást, csupán a már első fokon is rendelkezésre álló helyiségbérleti szerződés alapján kiegészítette azt. A felperes már a keresetlevelében is hivatkozott bérleti szerződés 8. és 9. pontjára, melyet fellebbezésében is megismételt, így tehát a másodfokú bíróság nem tért el a tényállástól, azt nem változtatta meg, hanem a fellebbezési kérelemben foglaltak alapján az első fokon figyelembe nem vett felperesi hivatkozással a tényállást kiegészítette.

A Kúria döntése és jogi indokai

[18] A felülvizsgálati kérelem a jogerős ítélet jogszabálysértését abban határozta meg, hogy nem állapította meg a bérbeszámítás tárgyában a felek közötti megállapodás létrejöttét, annak

érvényességét. A Kúria a jogerős ítéletet ebben a keretben vizsgálta felül. A jogerős ítélet felülvizsgálatára a Pp. 270. § (2) bekezdése értelmében csak jogszabálysértés miatt van mód. A felülvizsgálati kérelem a következők szerint nem alapos.

[19] A peres felek között 2004. december 14. napján helyiségbérleti szerződés jött létre, amit a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően írásba foglaltak. A szerződés 8. pontja rögzítette, hogy a bérbeadó a bérlő tevékenységéhez szükséges kialakítási munkák költségeit nem téríti meg. A bérlő tudomásul vette, hogy felújítást, korszerűsítést, átalakítást, állagmódosítással járó építési vagy szerelési munkát csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A 9. pontban a szerződő felek azt fogadták el, hogy a jelentős mértékű, az értéket növelő felújítás, illetve beruházás megkezdése előtt külön tárgyalást folytatnak a költségek esetleges megosztásáról, amit közös jegyzőkönyvbe foglalnak. A bérbeadó által jóváhagyott és az érdekkörébe tartozó - számlával igazolandó - értéknövelő ráfordítások arányos részének megtérítéséről a szerződő felek legkésőbb a vonatkozó kivitelezés befejezésekor állapodnak meg. Az alperes által kívánt beruházás megkezdése előtt a felek a szerződésben előírtak szerint a költségek megosztásáról tárgyalást nem folytattak, e tárgyban jegyzőkönyvet nem vettek fel, ilyet a perben nem csatoltak. Az alperes a munkálatok végeztével kezdeményezte azok költsége megtérítését. Megállapítható tehát, hogy a felek e tárgyban a szerződésben foglaltakat nem tartották be.

[20] Kétségtelen, hogy a beruházás befejezését követően az alperes kezdeményezte a költségei bérbeszámítás formájában történő megtérítését, és a felek között a jogvita abban állt, hogy e tárgyban létrejött-e közöttük megállapodás. A bérleti szerződés alapesetként azt mondta ki, hogy a bérbeadó nem téríti meg a bérlő tevékenységéhez szükséges kialakítási munkák költségeit. Ettől a szerződés maga engedett eltérést, de oly módon, hogy ez esetben a feleknek külön megállapodást kell kötniük. A jogerős ítélet helytállóan fejtette ki, hogy ez a külön megállapodás a szerződés egyik lényeges elemét, az alperest terhelő szolgáltatást, az általa fizetendő bérleti díjat érintette. Azt is helyesen állapította meg, hogy a régi Ptk. 217. § (1) bekezdése, a Lakás tv. 2. § (5), 36. § (1) bekezdése értelmében a szerződés módosítását írásba kellett foglalni. A bérbeadó a szerződésmódosítás tervezetét elkészítette, azt az alperesnek megküldte. Az alperes az okiratot aláírta, azonban a bérbeadó részéről az aláírás nem történt meg, sőt az aláírásra feljogosított szervezeti egység kifejezésre juttatta, hogy az adott tartalommal a szerződés módosítását nem írja alá. Nincs tehát a kötelező alakiságnak megfelelő, érvényes megállapodás a bérbeszámítás tárgyában. De nincs az írásba foglalásnak megfelelő alakiságú bérbeadói nyilatkozat arról sem, hogy a szerződésmódosítással érintett összeg erejéig vállalja a bérbeszámítást. A 2006. január 4-i irat szerint a bérbeadó 28.524.212 forint összegben tudja a számlákat elfogadni, de ezen összeg megtérülését bérbeszámítással csak külön megállapodásban tudja rögzíteni. Vagyis ez az irat nem tekinthető bérbeadói ajánlatnak, különös tekintettel arra, hogy egy külön megállapodás szükségességét vetítette előre. Összefoglalva nem volt a régi Ptk. 211., 213. §-ának megfelelő ajánlat és elfogadás a bérbeszámítás tárgyában, e körben a kötelező alakiságnak megfelelő írásba foglalt szerződés a felek között nem jött létre, ilyenként az elkészült szerződésmódosítás tervezete nem vehető figyelembe. Nem sérült tehát a régi Ptk. 216. § (1) és 217. § (1) bekezdése sem.

[21] Nincs relevanciája, hogy az alperes milyen jogcímen, milyen fenntartással fizetett a bérbeadónak, mert a per tárgya arra az időszakra eső alperest terhelő szolgáltatás volt, amikor tanúként kihallgatott ügyvezetője által is elismerten egyáltalán nem fizetett bérleti díjat. Nem sérült a Pp. 235. § (1) bekezdése sem, hiszen a jogerős ítélet ugyanazon bizonyítási anyagon alapult mint az elsőfokú ítélet, csak a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján eltérő jogi következtetésre jutott.

Záró rész

[22] Mivel a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okból nem volt jogszabálysértő, azt a Kúria a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. A perköltségről szóló rendelkezés

a Pp. 270. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 78. § (1) bekezdésén, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (5) bekezdésén, 4/A. §-án alapult.

[23] Az ítélet ellen a Pp. 271. § (1) bekezdés e) pontja alapján nincs helye felülvizsgálatnak.

Budapest, 2018. február 7.

Dr. Molnár Ambrus s.k. a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna s.k. előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia s.k. bíró